

Nr. 130 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 13. August 1937, 10 Uhr

R 2/10744. unfol. Aufzeichnung des MR Blümich/RFM¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsfinanzministerium

[ENTWURF EINER NOVELLE ZUM BÜRGERSTEUERGESETZ]

Erörtert wurde zunächst die Frage der Tarifänderung². Min[isterial]Rat Fuchs sprach sich für das *Innenministerium* gegen die geplante Tarifänderung aus. Desgleichen MinRat Augustin von der *Abteilung I des RFM*³. Beide begründeten ihre ablehnende Stellungnahme in erster Linie damit, daß den Gemeinden bei ihrer gegenwärtigen Finanzlage ein Verzicht auf etwa 50 Millionen RM Steuereingänge nicht zugemutet werden könne, und des weiteren mit dem Hinweis darauf, daß eine einseitige Steuersenkung auf dem Gebiet der Bürgersteuer den Verhandlungen über den Finanzausgleich, insbesondere den Verhandlungen über den Finanzausgleich West–Ost vorgreifen würde⁴. In der sich an diese Stellungnahme anschließende[n] Aussprache wurden das beiliegende statistische Material vorgetragen sowie die aus Anlage 2 beiliegenden Berliner Zahlen⁵. Innenministerium und Etatabteilung verblieben jedoch bei ihrem ablehnenden Standpunkt und hoben noch hervor, daß bei Grundsteuer und Gewerbesteuer sichere Schätzungen über die zu erwartenden Aufkommensziffern zur Zeit noch nicht möglich seien, so daß es nach ihrer Auffassung jetzt nicht vertretbar sei, Änderungen an der großen dritten Säule der Gemeindeeinnahmen, der Bürgersteuer, vorzunehmen. Auch würden durch die geplanten Tarifsenkungen in erster Linie die finanziell am schlechtesten gestellten Gemeinden, insbesondere die Arbeiterwohngemeinden getroffen. Der Vertreter des *Deutschen Gemeindetages* unterstützte die Ausführungen der Vertreter des Innenministeriums und der Haushaltsabteilung⁶. Demgegenüber hob der Vertreter des Ministeriums Heß⁷ hervor, daß

¹ Zu der Besprechung hatte der RFM mit Schnellbrief vom 7. 8. 1937 den StdF, RKrM, REM, PrFM und DGT eingeladen; R 2/10774. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22413. – Das BürgersteuerG war zuletzt am 27. 10. 1936 (RGBl. I S. 919) novelliert worden; s. ARH III, Anhang FV 473*. Zu den Änderungen seit 1933: ARH II/1, Nrr. 12, 18, 23 Anm. 15; ARH III, Nr. 4 Anm. 5. Seit Frühj. 1937 bereitete der RFM eine weitere Novellierung vor, deren Ziel es war, die Steuerlast durch Verfeinerung der Meßbeträge für die untersten Einkommensgruppen geringfügig zu erleichtern, ohne das Steueraufkommen, dessen die Gemeinden dringend bedurften, wesentlich zu schmälern; auch sollte die Einkommensgrenze für Kinderermäßigungen von 12 000 auf 25 000 RM angehoben werden. Berechnungen der Auswirkung div. Tarifvarianten durch das Stat. Reichsamt s. R 2/10744. Im Benehmen mit dem RIM hatte der RFM am 29. 6. 1937 den Ressorts folg. Entwürfe übersandt: 1. eines „Gesetzes zur Änderung des Bürgersteuergesetzes“ nebst Begründung (Anl. 1 und 2), 2. einer Neufassung des BürgersteuerG nebst vergleichender Übersicht und Erläuterungen (Anl. 3 und 4); ebd.; R 2/57015, Geh. 4; R 43 II/792a, Bl. 38–66.

² Der geltende Bürgersteuertarif enthielt für das untere Einkommensdrittel folg. Steuermeßbeträge (Grundlage der kommunalen Hebesätze): Einkommensteuerfreie: 3 RM, Einkommen bis 4500 RM: 6 RM, bis 6000 RM: 9 RM, bis 8000 RM: 12 RM, usw. Der hier verhandelte Referentenentwurf schlug eine Neueinteilung vor: Einkommensteuerfreie: 2,40 RM, Einkommen bis 2100 RM: 4,80 RM, bis 4500 RM: 7,20 RM, bis 6000 RM: 9,60 RM, bis 8000 RM: 12 RM, usw. Es ergab sich also eine Entlastung nur für die unterste Einkommensstufe, schon für untere und mittlere Jahreseinkommen ab 2100 RM aber eine Höherbelastung.

³ Haushaltsabteilung; vgl. Dok. Nr. 59 Anm. 8.

⁴ Infolge der Realsteuerreform 1936, die mit der Zuweisung der Grund- und der Gewerbesteuer nur an die Gemeinden eine Neuordnung des Länderfinanzausgleichs bedingte; s. ARH III, Nrr. 2 Ziff. V, 35 Anm. 9–10, 110 Ziff. I, 163 Ziff. a 8, 171 Ziff. XIV, 194 Anm. 11.

⁵ Das Stat. Reichsamt errechnete aus den Tarifänderungen einen Steuerausfall von 53,5 Mio RM, allerdings bezogen auf die Einkommensstaffelung von 1934. Da seither Lohn- und andere Einkünfte wesentl. gestiegen waren, ging das RFM aber im Gegenteil schon für 1938 von einem Mehraufkommen an Bürgersteuer aus; s. Begründung (Anl. 2).

⁶ Vgl. die undat. 20seitigen „Bemerkungen“ des DGT zum Novellenentw. sowie dessen Stellungnahme vom 11. 8. 1937; R 2/10774. Am Beispiel Münchens war behauptet, mit den neuen Tarifen müsse die Stadt ihren Hebesatz von 600 auf 720% erhöhen, um die Steuereingänge zu halten. Allerdings blieb die seit 1934 verbesserte Einkommenslage auch hier unberücksichtigt.

das Ministerium Heß nach wie vor sich mit dem Tarif der Bürgersteuer in der gegenwärtigen (jetzt geltenden) Form nicht einverstanden erklären könne⁸. Der Vertreter des *Reichsarbeitsministeriums*⁹ sprach sich für die Tarifreform aus, aber mit der Maßgabe, daß nur Senkungen, aber keine Erhöhungen vorgenommen würden¹⁰. MinRat Fuchs wies darauf hin, daß der Wegfall der Erhöhungen eine Tarifreform völlig unannehmbar machen würde.

Im Hinblick auf die vorstehend geschilderten entgegengesetzten Auffassungen des Innenministeriums, der Haushaltsabteilung und des Deutschen Gemeindetags einerseits und des Ministeriums Heß andererseits wurde von einer Weiterbesprechung des Entwurfs zunächst abgesehen, da Einigkeit darüber bestand, daß eine Klärung dieser Grundfrage durch Ressortbesprechungen und Referentenbesprechungen nicht mehr erreicht werden konnte [sic].

Der Vertreter des *Innenministeriums* hob ausdrücklich hervor, daß er sich mit seiner Stellungnahme nicht etwa grundsätzlich gegen eine Änderung des Tarifs aussprechen wolle, daß ihm aber der gegenwärtige Zeitpunkt aus den oben erwähnten Gründen nicht erwünscht erscheine. Er schlage deshalb vor, die Angelegenheit erst im nächsten Jahr wieder aufzugreifen. Dann könne man weitersehen.

Der Vertreter des *Ministeriums Heß* will die Angelegenheit zusammen mit Herrn Sommer dem Herrn Stabsleiter Bormann in den nächsten Tagen auf dem Obersalzberg vortragen (Montag oder Dienstag¹¹).

Sollte das Ministerium Heß sich mit dem Weiterbestand des gegenwärtigen Tarifs nicht befreunden können, so müßte die Angelegenheit in einer Chefbesprechung erörtert werden¹².

Blü[mich] 14/8

⁷ HStL Ludwig Wemmer.

⁸ Der StdF hatte mit Schreiben an den RFM vom 21. 9. 1936 und 27. 2. 1937 eine Erhöhung der allgem. Freigrenze und die Änderung der Steuermeßbeträge verlangt; Hinweis im „Sprechzettel“ Blümichs: R 2/10774. Aktenmaterial zur Bürgersteuer-Kritik aus der NSDAP: R 2/10752, 10759, 31092.

⁹ RAass. (Referent) Herbert Knolle.

¹⁰ Der RAM hatte bereits am 23. 7. 1937 einer Mehrbelastung der Einkommen bis 4500 RM schriftl. widersprochen, weil sie v. a. die Angestellten beträfe, „deren Einkommen in der gegenwärtigen Konjunktur bei steigenden Preisen nahezu unverändert geblieben sind“; R 43 II/792a, Bl. 67, R 2/10774.

¹¹ 16./17. August 1937. Zu diesem Vortrag nichts ermittelt.

¹² Der RAM blieb bei seiner Haltung und bezeichnete gegenüber dem RFM die Höherbelastung der Einkommen bis 6000 RM am 16. 8. 1937 in ungewöhnl. scharfem Ton als „untragbar“ und „unannehmbar“: „Die außerordentlich hohen Abzüge, die auf den niedrigen Einkommen lasten, und die in den letzten Jahren eingetretenen Preiserhöhungen haben die Lebenshaltung weiter Kreise des Volkes so stark eingeschränkt, daß eine auch noch so geringe Entlastung als spürbare Erleichterung empfunden wird. Die Bürgersteuer, deren immer noch sehr rohe Staffelung die kleinen Einkommen unverhältnismäßig hoch belastet, wird daher als erste Steuer eine fühlbare Senkung in den untersten Stufen erfahren müssen.“ Die in jüngster Zeit „sich mehrende Unruhe in der Arbeiter- und Angestelltenschaft“ verlange gebieterisch, „daß diese Entlastung der niedrigeren Einkommen so wie vorgesehen durchgeführt wird, und daß die mit der Zunahme der Einkommen wachsenden Erträge dieser Steuer restlos zum Abbau der sozial auf die Dauer untragbaren Belastungen ausgeschöpft werden. [...] Der Ausgleich sozialer Härten und eine Hilfe für niedrigst entlohnte Arbeiter und Angestellte ist meiner Auffassung nach notwendiger und dringlicher als die Ausweitung mancher öffentlichen Haushalte.“ R 2/10774. Da diese Haltung sich mit der Position des StdF traf, sah der RFM in der KabVorl. der Bürgersteuernovelle vom 29. 9. 1937 trotz entgegenstehender Bedenken der Kommunalabt. des RIM von einer Neueinteilung der Steuerklassen ganz ab und ermäßigte die untersten Klassen von 3 und 6 RM für über 50 Jahre alte Steuerpflichtige auf 2 bzw. 4 RM, allerdings nur bis zu einem Einkommen von 2100 RM. Auch die geplante Bürgersteuerpflicht für im elterl. Betrieb mitarbeitende Bauernsöhne wurde fallengelassen, wie vom REM gefordert; ebd.; R 43 II/792a, Bl. 68–73.

In dieser Form vollzog Hitler das *Dritte Gesetz zur Änderung des Bürgersteuergesetzes* am 3. 11. 1937 (RGBl. I S. 1158); Anhang, FV 439*. Die neue Fassung des *Bürgersteuergesetzes* wurde vom RFM am 20. 11. 1937 bekanntgemacht (RGBl. I S. 1261). Vorbereitender RdErl. RFM/RIM an die Landesregierungen vom 12. 10. 1937 (RMBliV S. 1613) und Pressenotiz vom 6. 11. in: R 2/10774; systemat. Ausschnittsammlung aus der Fachpresse: R 2/60147, 60149. Eine DVO erging am 29. 7. 1938 (RGBl. I S. 993), ein neuerl. ÄndG am 31. 10. 1938 (RGBl. I S. 1543). Durch VON vom 21. 1. 1939 wurde die Bürgersteuer in Österreich und im Sudetenland eingeführt (RGBl. I S. 59, 69), später auch im Memelland, in Danzig, den eingegliederten Ostgebieten sowie in Eupen, Malmedy und Moresnet; Näheres s. R 2/10745–10746.

Zitierhinweis

Nr. 130 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 13. August 1937, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d130>